

---

## Índice de fontes legislativas — Kelsen

---

### COES — Código de Obras e Edificações Simplificado

---

- **Arquivo:** COES\_LeiComplementar198\_2019.pdf
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 198, de 14/01/2019 — republicação de janeiro/2019, publicada pela Prefeitura do Rio via portal [data.rio](#) (item público, org PrefeituraRio)
- **Baixado em:** 13/07/2026
- **Por que importa:** a LC 270/2024 (Plano Diretor/LUOS) **não define** afastamento lateral e de fundos — o Art. 364 da LC 270/2024 delega isso explicitamente ao COES.

### Afastamento lateral e de fundos — CORRIGIDO EM 20/07/2026 (autorização de Wallenberg, execução de Kelsen)

**[ATENÇÃO]** Esta seção foi reescrita. A redação anterior afirmava que "o afastamento lateral de 2,50 m só é obrigatório **se** o projeto quiser o gabarito maior" e que um projeto no regime não afastado "pode ter recuo lateral menor que 2,50 m, **inclusive próximo a zero**". Isso está errado e foi confrontado contra o texto literal do COES em 20/07/2026. O erro sobreviveu a três rodadas de análise do caso Bittencourt porque cada rodada conferiu contra este resumo, não contra o artigo. Histórico preservado ao final da seção (Princípio 8). Backup do arquivo original em [01\\_CEO/Decisoes\\_Autonomas/\\_backups/2026-07-20/\\_indice\\_fontes.md](#).

**Regra que vale contra esta própria seção: o número final sai do artigo, não daqui.** O que segue é endereço e alerta, não substituto da leitura.

**Não é uma regra só — são quatro perguntas independentes, cada uma com artigo próprio.**

**1) Qual é o piso aplicável a esta tipologia?** - **Art. 4º, II** — texto literal: "*lateral e de fundos: estabelecidos em relação às divisas laterais e de fundos do lote e não poderão ser inferiores a dois metros e cinquenta centímetros e, quando utilizados para ventilar ou iluminar compartimentos, serão equivalentes, no mínimo, a um quinto da altura da edificação*". O piso de 2,50 m é **incondicional**. A condicional do texto ("quando utilizados para ventilar ou iluminar") **acrescenta** o critério de 1/5 da altura — não dispensa o piso, e não tem nada a ver com escolha de regime de gabarito. - **Art. 31, parágrafo único** — para **edificação unifamiliar ou bifamiliar** o número é outro: "*Os prismas de ventilação e iluminação e afastamentos laterais, de fundos e entre edificações, de edificações unifamiliares ou bifamiliares, quando exigidos, serão de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros, independente da altura da edificação*". **Nunca aplique o 2,50 m do Art. 4º a uma casa sem passar pelo Art. 31 antes.** Este artigo não foi citado em nenhuma das três rodadas do caso Bittencourt.

**2) Ficar abaixo do piso é infração?** Não necessariamente — e é aqui que a redação antiga errou o caminho, apesar de acertar o destino. - **Art. 4º, §1º, II** — texto literal: "*não afastada das divisas: aquela*

que não apresenta afastamento mínimo exigido, dimensionado na forma estabelecida nesta Lei Complementar, em relação a pelo menos uma das divisas do lote." Ficar abaixo do mínimo **enquadra** a edificação numa categoria legal expressamente prevista. O preço da categoria é o teto de gabarito menor do Anexo XXI. Não é dispensa do piso: é outro regime, com outro custo.

**3) O regime "não afastado" libera a divisa para todos os elementos? Não. É aqui que projetos reprovam.** - **Art. 8º, §3º** — "*Para edificações não afastadas das divisas, as varandas e sacadas deverão guardar uma distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas laterais e de fundos do lote.*" - **Art. 9º, IV** — "*as marquises situadas sobre os afastamentos laterais e de fundos deverão guardar distância mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas do lote.*" A frase antiga "inclusive próximo a zero" ignorava os dois. Era a formulação mais perigosa deste arquivo.

**4) Aquela fachada tem abertura?** - Faixa estreita pode não se qualificar nem como afastamento nem como prisma: **Art. 5º, §1º, II** exige que nenhum lado do prisma seja "*menor que um metro*" (PV), e o inciso I exige 3 m (PVI). Faixa que não se qualifica não é o "*espaço externo, constituído por afastamentos, prismas ou pelo espaço aéreo*" do **Art. 17, §1º**. - **Art. 17, §3º** — "*os compartimentos de permanência prolongada deverão sempre possuir ventilação e iluminação natural*". Proporção mínima no **Art. 18** (1/8 da área, salas e quartos). Sem saber qual compartimento é servido e por quais vãos, a resposta honesta é **condicional** — não "conforme".

**Preexistente vs. obra nova: não existe direito adquirido de afastamento** no COES nem na LC 270/2024. ~O que existe é legalização onerosa (LC 274/2024, Art. 38 — prazo de 3 anos [...])~  
**Obra nova não herda tolerância do preexistente.**

**[ATENÇÃO] CORRIGIDO EM 21/07/2026 — o LC 274/2024 Art. 38 está REVOGADO** pela LC 281/2025, Art. 42, II. A "janela de 3 anos" **não existe**. A parte que permanece verdadeira é a primeira: não há direito adquirido de afastamento, e obra nova não herda tolerância. O caminho oneroso de legalização hoje está na **LC 281/2025** — Arts. 18 e 19 (cálculo e pagamento) e **Art. 40** (prazo, hoje **1º/12/2026** por força da LC 301/2026). Ver a seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026" ao final deste índice.

Histórico do erro (mantido para rastreabilidade, Princípio 8 — não apagar) Redação vigente de 13/07/2026 a 20/07/2026, **\*\*revogada por errada\*\***: > - **\*\*Lateral e de fundos, quando exigidos\*\***: mínimo de **\*\*2,50 m\*\*** — ou 1/5 da altura considerada (o que for maior), quando usado para ventilar/iluminar compartimento. > - **\*\*Implicação prática\*\***: o afastamento lateral de 2,50 m só é obrigatório **\*\*se\*\*** o projeto quiser o gabarito maior (regime "afastado"). Um projeto que cabe dentro do limite do regime "não afastado" (ex: 4pav/14m na ZRM3 D da AP4) pode ter recuo lateral menor que 2,50 m, inclusive próximo a zero — não é automaticamente uma não conformidade. > - **\*\*Aplicação ao caso-teste Bittencourt (Rua Athos Bulcão)\*\***: [...] o recuo lateral de 0,90 m proposto provavelmente **\*\*não\*\*** precisa atender o mínimo de 2,50 m, desde que o projeto se enquadre como "não afastado das divisas". **\*\*Três defeitos\*\***: (a) condicionou a regime de gabarito um piso que o Art. 4º, II fixa de forma incondicional; (b) desconhecia o Art. 31, p.ú., que é o artigo aplicável a unifamiliar/bifamiliar; (c) "inclusive próximo a zero" ignorava o Art. 8º, §3º e o Art. 9º, IV, que valem justamente no regime não afastado. **\*\*Lição de processo\*\***: o erro nasceu aqui e foi consumido três vezes pelo arquivo do caso sem ninguém abrir o artigo. Paráfrase nossa não é fonte — nem a que está neste arquivo.

- **Arquivo:** [LC270\\_2024\\_PlanoDiretorLU0S.pdf](#)
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 270, de 16/01/2024 — fornecida por Claudemberg em 13/07/2026 (384 páginas), arquivada nesta pasta no mesmo dia.
- **Por que importa:** é a lei que rege o zoneamento real confirmado pro Recreio dos Bandeirantes (zona ZRM3 D da AP4) — substitui o Decreto 3.046/1981 como base legal principal pros 2 endereços testados (Rua Claude Monet e Rua Athos Bulcão).

## Regras centrais extraídas

- **CAB** (Art. 103): regra geral 1,0 pra todo terreno urbano, salvo exceções — a exceção que dá CAB 0,8 pra ZRM3 D/AP4 não foi localizada num artigo específico (pode estar num anexo substituído por lei posterior — ver nota abaixo); confirmado via RIU oficial, não via este PDF.
- **CAM** (Art. 104, 107; Anexo XXI Área de Planejamento 4): ZRM3 D = 1,0.
- **Taxa de Ocupação** (Art. 349): fórmula = (área de projeção horizontal × 100) / área do terreno; máximo por zona no Anexo XXI — ZRM3 D/AP4 = 50%.
- **SMD — "taxa de permeabilidade"** (Art. 351-353): 20% da área livre resultante da aplicação da TO máxima (regra geral); 70% em bairros da AP3 (ilha de calor) — não se aplica à AP4.
- **Gabarito** (Anexo XXI, Área de Planejamento 4): ZRM3 D = 6pav/20m afastado das divisas, 4pav/14m não afastado.
- **Afastamento frontal:** mínimo geral 3m, mas por zona no Anexo XXI — ZRM3 D/AP4 = 5m.  
**Exceção (Art. 363 §1º III): áreas sob abrangência do Decreto nº 3.046/1981 ficam fora dessa regra geral** — ver nota sobre o decreto abaixo.
- **Afastamento lateral/de fundos** (Art. 364): **não definido aqui** — remete ao COES (ver acima).
- **Área Total Edificável — ATE** (Art. 346-347): ATE = Coeficiente de Aproveitamento × área do terreno; exclui subsolo não aflorado, embasamento (condições do Art. 365), varandas/terraços assentes (uni/bi/multifamiliar), 1 vaga coberta (uni/bifamiliar), edículas/guaritas/pórticos, castelos d'água/ETE, teatros/cinemas.
- **Residências unifamiliares:** lei trata como ZRU (Zona Residencial Unifamiliar) e Uso Residencial I; regras próprias de edícula, isenção de CAMin, exclusões específicas no cálculo de TO/ATE (varanda/terraço, 1 vaga coberta).

## Nota importante — Decreto 3.046/1981 não está excluído, é exceção pontual a checar

A LC 270/2024 **ainda referencia o Decreto 3.046/1981** em 2 pontos: - **Art. 363 §1º III:** áreas sob abrangência do decreto ficam fora da regra geral de afastamento frontal mínimo de 3m — têm tratamento próprio. - **Art. 435:** lotes oriundos do PAL 32.005, numa ZPP específica sob esse decreto, têm regra própria de uso unifamiliar/bifamiliar (lote mínimo 504 m²).

**Regra de verificação:** antes de aplicar os parâmetros da LC 270/2024 (zona ZRM3 D ou outra) a um lote, checar se ele está dentro de uma dessas exceções pontuais do Decreto 3.046/1981 — não presumir que o decreto nunca se aplica, nem presumir que ele é a regra geral. Os 2 endereços já testados (Claude Monet, Athos Bulcão) foram confirmados via RIU oficial como ZRM3 D — não caem nessas exceções.

## LC 274/2024 — altera e regulamenta instrumentos da LC 270/2024

**[ATENÇÃO] LEIA ISTO ANTES DE USAR QUALQUER COISA DESTA SEÇÃO (acrescentado em 21/07/2026).** A LC 281/2025, Art. 42, II revogou da LC 274/2024 os artigos 5º ao 14, 17 ao 23, 26 e o artigo 38. Isso atinge, entre outros, os arts. 12 (ampliação horizontal / prismas), 19 (gabarito oneroso), 21 e 22 (fórmulas de contrapartida) e 38 (legalização por contrapartida). O arquivo LC274\_2024.pdf desta pasta é o **texto original de 2024, sem as notas de revogação** — use o LC274\_2024\_CONSOLIDADO.pdf, que as traz embutidas. Ver a seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026" ao final deste índice. - **Arquivo:** LC274\_2024.pdf - **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 274, de 17/07/2024 — baixada de desenvolvimento.prefeitura.rio (mirror oficial; o link de [www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil](http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) retornou erro 500 no momento da busca, 14/07/2026) e arquivada nesta pasta. - **Por que foi buscada:** o PDF da LC 270/2024 marca o Anexo XV (Macrozonas e CAM) como "substituído pela Lei Complementar 274 de 17/07/2024", sem incluir o conteúdo — buscamos essa lei pra tentar localizar o CAB = 0,8 confirmado pelo RIU pra ZRM3 D/AP4. - **Resultado concreto (não é pendência em aberto):** a LC 274/2024 (26 páginas) trata de outros instrumentos — Direito de Superfície em Áreas Públicas, Outorga Onerosa de Alteração de Uso, condições especiais de licenciamento de acréscimos/regularização. **Não contém** uma tabela de CAB por zona substituindo o Anexo XV de forma extraível como texto. Conclusão: a exceção pontual que dá CAB 0,8 pra essa zona específica não está localizável em nenhum dos PDFs consultados (LC 270/2024 nem LC 274/2024) — pode estar num anexo em formato de imagem/tabela não capturado pela extração de texto, ou noutra lei ainda não identificada. **O RIU oficial (sistema ao vivo da SMDU) continua sendo a fonte prática mais confiável pra esse valor específico** — seguir consultando caso a caso, sem bloquear o processo por essa lacuna pontual.

**[ATENÇÃO] ESTA LACUNA É FALSA — confirmado em fonte oficial em 21/07/2026.** O CAB por subzona **está na lei**, e não num anexo em imagem: **LC 270/2024, Art. 345, § 4º.** Para a AP-4, inciso III: alínea "e", item 2 — **CAB 0,8 = ZRM 3 A, B e D**; alínea "d", item 2 — **CAB 0,6 = ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M.** Conferido contra o texto vigente do portal da Câmara Municipal.

**Por que a lacuna surgiu, e por que ela enganaria qualquer um:** o próprio Art. 345, § 2º afirma que *"os Coeficientes de Aproveitamento Básico – CAB e Máximo – CAM por zona e subzona estão dispostos por Área de Planejamento no Anexo XXI"* — **mas o Anexo XXI não tem coluna de CAB**, só CAM, TO, lote mínimo, gabarito e afastamento frontal. Quem segue a remissão do § 2º conclui, corretamente para o que viu, que o dado não está na lei. **A contradição é da lei, não da nossa pesquisa.** Endereço correto: **§ 4º**, não Anexo XXI. Regra geral de CAB 1,0: Art. 103, parágrafo único.

O RIU continua sendo a confirmação prática para o lote concreto — mas **deixou de ser a única fonte possível** do CAB.

## Decreto Rio nº 56.561/2025 — regulamenta Anexo XVIII da LC 270/2024 (usos por CNAE e por zona)

- **Arquivo:** Decreto56561\_2025\_UsosPorZona\_AnexosICES.pdf

- **Fonte oficial:** Decreto Municipal nº 56.561, de 05/08/2025 — baixado de `desenvolvimentourbano.prefeitura.rio` e arquivado nesta pasta em 15/07/2026.
- **Por que importa:** a LC 270/2024 define as categorias de uso (Art. 338) mas delega a distribuição de usos permitidos por zona ao **Anexo XVIII**, cujo conteúdo detalhado (por CNAE, por Área de Planejamento) está neste Decreto — organizado em 5 anexos (I a V, um por Área de Planejamento: Anexo I=AP1, II=AP2, III=AP3, **IV=AP4**, V=AP5).
- **Achado central (caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio, 15/07/2026):** Seção Q "Saúde Humana e Serviços Sociais", Grupo 86.3 ("Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos") — na coluna **ZRM3** do Anexo IV (AP4), a classificação é **S-II (Uso de Serviços II)**. Confirma que uma clínica médica privada com fins lucrativos **não** se enquadra em "Uso Institucional de interesse público" (LC 270/2024 Art. 338 XVI, reservado a instituições públicas/assistenciais/religiosas sem fins lucrativos) — mesmo que a SMDU, numa resposta de análise, use informalmente a expressão "institucional de saúde". A nomenclatura tecnicamente correta a defender no Anexo III/DULI é **Uso de Serviços II (S-II), CNAE 86.3**.
- **Dificuldade de acesso:** o WebFetch direto do PDF retornou "binário/comprimido, não extraível" na primeira tentativa — só consegui ler o conteúdo baixando o arquivo e convertendo localmente com `pdftotext -layout` (ferramenta de linha de comando, fora do WebFetch). Registro isso como dependência de ferramenta que pode não estar disponível em todo ambiente de execução.

## LC 284/2025 — Operação Urbana Consorciada do Parque do Legado Olímpico Rio 2016

---

- **Arquivo:** `LC284_2025_OperacaoUrbanaLegadoOlimpico.pdf`
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 284, de 17/07/2025 — texto sancionado (assinatura "EDUARDO PAES, Prefeito"), obtido em 15/07/2026 do portal legislativo oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (`mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf`), não de agregador de terceiros. Baixado via `curl` direto (HTML bruto da página oficial, não resumo de IA) e convertido para PDF nesta pasta — as duas primeiras tentativas de WebFetch em agregadores de terceiros (`leis.org`, `leismunicipais.com.br`) retornaram erro 403; o WebFetch direto na página oficial funcionou, mas por precaução (regra de não confiar cegamente em resumo de IA sobre lei, aprendida no Decreto 56.561/2025 e na API ArcGIS) confirmei artigo por artigo direto no HTML bruto baixado, não só no resumo.
- **Por que importa:** achado da Seção 6 do RIU (print oficial trazido por Claudemberg, 15/07/2026) para o lote do caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio (CL 476218) — o lote está na "Área Receptora Setor III-H" desta Operação Urbana, com parâmetros ampliados divulgados no RIU (CAM 3, TO 30%, gabarito 12pav/36m), condicionados por texto do próprio RIU "ao atendimento das regras da legislação específica de cada Operação Urbana". Pesquisei essa legislação específica para confirmar se e como isso se aplica ao caso.
- **Achados centrais, com artigo exato:**
  - **Art. 12, VI** (Setor III-H): confirma CAM=3, TO=30%, Gabarito 12pav/36m — bate com o RIU. Mas a alínea "**d**" define o uso permitido como **"uso residencial multifamiliar, não limitado aos núcleos e sem limitação de área máxima para núcleos"** — é a ÚNICA categoria de uso listada para este subsetor especificamente. Por comparação, outros subsetores da mesma lei (III-C/III-D, III-E) listam explicitamente "uso residencial multifamiliar, **comercial e serviços**", e o III-A tem a



ressalva "ou os previstos pela Lei Complementar 270, de 2024 e legislações correlatas" — nenhuma dessas duas aberturas existe no texto do III-H. Isso é textualmente restritivo: o pacote de parâmetros ampliados do III-H está atrelado ao uso residencial multifamiliar, sem menção a uso comercial/serviços/institucional.

- **Art. 11** (regra geral de elegibilidade para receber TDC, não específica de III-H): lista usos de base elegíveis para lotes receptores em geral — unifamiliar (restrito), residencial multifamiliar, uso misto, comercial, **serviços**, hotelaria, clubes. Isto é sobre qual zoneamento de base habilita um lote a ser receptor de Transferência do Direito de Construir (TDC) — não confundir com o Art. 12, VI, "d", que define o uso final do pacote ampliado especificamente para III-H.
- **Art. 9, §1º e Art. 14** — a transferência de potencial construtivo (TDC) do Setor II (área cedente) para o Setor III (área receptora, onde está III-H) exige **registro por escritura pública e Certidão de Potencial Construtivo Transferido** emitida pela SMDU mediante comprovação de pagamento ao cedente — ou seja, o pacote ampliado não é automático por estar geograficamente na área receptora; exige uma transação formal de aquisição de potencial construtivo.
- **Art. 23** — condição financeira adicional e distinta da ICS geral da LUOS: para obter a licença de construção usando potencial construtivo desta OUC, o requerente recolhe **contrapartida financeira nos termos do art. 17 da LC 272/2024 e art. 17 da LC 273/2024**, paga em 3 parcelas (20% na emissão da licença, 40% no início da obra, 40% no Habite-se/conclusão), destinada ao Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável (FMUS) — **contrapartida própria da OUC, adicional/distinta da ICS (0,3 do CAM) já registrada para o regime-base ZRM2 G**.
- **Art. 51 (vigência)** — **achado adicional relevante, não solicitado mas encontrado durante a pesquisa**: a lei entra em vigor de forma escalonada — só os arts. 21, 22 e 49 (regras gerais de contrapartida institucional/cronograma/regulamentação) valem desde a publicação (17/07/2025); **"nos demais casos e artigos" — o que inclui o Art. 12 (parâmetros por subsetor, inclusive III-H) e todo o mecanismo de TDC dos Arts. 9-11 — só entram em vigor "na data em que forem satisfeitas todas as condicionantes previstas no art. 21, incisos I e III", ou seja, aprovação do Masterplan do Parque Legado Olímpico (inciso I) e aprovação dos PAA/PAL substitutivos (inciso III). Não pesquisei e não confirmei se essas duas condicionantes já foram satisfeitas até hoje (15/07/2026)** — isso é uma pendência de pesquisa adicional, registrada no caso-teste, não decidida aqui.
- **Dificuldade de acesso**: agregadores de terceiros (leis.org, leismunicipais.com.br) bloquearam o WebFetch com erro 403. A fonte oficial ([mail.camara.rj.gov.br](mailto:mail.camara.rj.gov.br)) respondeu normalmente tanto a WebFetch quanto a curl direto — usei curl para obter o HTML bruto e conferir artigo por artigo, em vez de confiar só no resumo do WebFetch (regra de precaução já registrada para o Decreto 56.561/2025 e a API ArcGIS).

## API de geoprocessamento oficial da SMDU (ArcGIS REST, [pgeo3.rio.rj.gov.br](https://pgeo3.rio.rj.gov.br)) — [REVISAR] RELIGADA CONDICIONALMENTE EM 15/07/2026 sob o POP-LEGAL-RIU-01 (histórico do rebaixamento preservado abaixo)

- **Não é um arquivo baixado, é um serviço vivo:**

<https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/> — serviços ArcGIS REST públicos que alimentam o próprio RIU ([mapas.rio.rj.gov.br](https://mapas.rio.rj.gov.br)), consultáveis por coordenada sem clicar em

mapa.

- **Camadas relevantes já testadas:** `Urbanismo/LBB_Zoneamento_urbano_vigente` (zona/subzona e parâmetros — CAB, CAM, TO, lote mínimo, testada, gabarito, afastamento frontal, ICS), `Urbanismo/IU_Usos_e_atividades` (código de zona do Decreto 56.561/2025), restrições sobrepostas `Urbanismo/LBB_AEI|LBB_AEIS|LBB_Areas_Protegidas|LBB_APAC|LBB_APP`, geocoder `Geocode/Geocode_composto_SIURB` (e `Geocode_Logradouros_WGS84`), lote cadastral `CadParcel/GeoPAL` (camada 0 "Número de lote", camada 1 "PAL"), e `CadLog/Trechos_Logradouros` (homônimos de rua).

## [REVISAR] RELIGAMENTO CONDICIONAL (15/07/2026) — decisão de Kelsen, executada e validada por Hely

Esta API foi **religada como fonte oficial forte**, mas **somente sob o pipeline validado do POP-LEGAL-RIU-01** (nesta mesma pasta de Agente, em `../POPs/`). Motivo: o POP **satisfaz exatamente a condição de religamento** que estava fixada no rebaixamento abaixo — "só volta a ser fonte forte quando houver mecanismo melhor de geolocalização (por lote, não CEP) e um processo de conferência cruzada consistente". O POP entrega isso: (1) geocoder oficial da Prefeitura em vez de CEP centroe; (2) TRAVA por lote cadastral real via `GeoPAL` "Número de lote" antes de ler zoneamento; (3) conferência humana no RIU como segurança (dupla checagem), não como fonte única. - **As duas causas-raiz do erro histórico ficam neutralizadas:** causa (b) consulta espacial mal configurada -> o POP usa consulta de **ponto único** com `inSR=31983` e geometria explícita, **sem** `tolerance/mapExtent/imageDisplay`; causa (c) atribuição de feature errada -> o POP confere que a feature retornada é a do lote confirmado no `GeoPAL` e exige resposta de **1 única feature**. - **Validação end-to-end registrada (Princípio 8):** reprodução da coordenada-âncora do Claudemberg (`x=657364.35 y=7454433.40` -> ZRM3 D, bateu com o RIU) + dois endereços reais rodados do endereço aos parâmetros: **Estrada dos Bandeirantes 5000/Vargem Grande** (lote 11/quadra IV/CLNP 02433113867 -> ZRM3 B, com **duas restrições sobrepostas incidentes:** AEIA Ambiental e APA do Sertão Carioca) e **Rua Albano de Carvalho 100/Recreio** (lote 22/quadra 14/CLNP 10421600085 -> ZPP A-20, que remete ao Decreto 3.046/1981). Detalhe completo no POP, seção 9. - **Continua valendo a TRAVA C:** a API não substitui a conferência humana no RIU interativo antes de protocolo real (Princípio 18) — Hely não acessa o mapa interativo direto; quando a confirmação visual for necessária, sinaliza a Kelsen/Claudemberg.

## [ATENÇÃO] HISTÓRICO — Rebaixamento de 15/07/2026 (mantido para rastreabilidade, Princípio 8; não apagar)

## [ATENÇÃO] Confiabilidade REBAIXADA (15/07/2026) — erro real e concreto confirmado, não teórico

Até 14/07/2026 este texto tratava a API como **"fonte de altíssima confiança para pesquisa e triagem"**. Isso mudou depois de um erro real confirmado por Claudemberg (print oficial do RIU) no caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio (CL 476218): a forma como a API foi usada — geocodificação por CEP — produziu um resultado de zoneamento errado (ver histórico do achado abaixo), com diferença de zona-mãe inteira, não só de subzona.

**Nova regra de confiabilidade:** esta API **não é confiável sozinha para confirmar zoneamento** — precisa sempre ser cruzada contra o RIU real (`mapas.rio.rj.gov.br`) antes de qualquer protocolo

real. Rebaixada ao mesmo nível de **"indicativo de baixa confiança"** que já se aplicava a fontes secundárias/WebFetch de terceiros. Só volta a ser tratada como fonte forte quando houver mecanismo melhor de geolocalização (ex: geocodificação por número exato de lote/CL, não por CEP/centroide de logradouro) e um processo de conferência cruzada consistente.

**Regra de processo daqui pra frente (Hely, executor):** antes de qualquer protocolo real, cruzar o parâmetro obtido por esta API contra o RIU real — mesmo que isso exija pedir a alguém (Kelsen/Claudemberg) para consultar manualmente o mapa interativo, já que Hely não consegue acessá-lo direto via WebFetch/WebSearch. Não basta mais rodar só a API ArcGIS e dar o resultado como definitivo.

## **Achado novo (reteste caso 4, Petrella Wachowski, 15/07/2026) — geocoder oficial da própria SMDU/IPP, melhor que geocodificar por CEP de terceiros**

Descobri, dentro do mesmo conjunto de serviços ArcGIS da Prefeitura (pasta `Geocode`), um serviço de geocodificação de endereço **oficial** (não é o mesmo que a API de zoneamento, é complementar a ela):

[https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/Geocode/Geocode\\_Logradouros\\_WGS84/GeocodeServer](https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/Geocode/Geocode_Logradouros_WGS84/GeocodeServer) (operação `findAddressCandidates`). É o mesmo tipo de dado que alimenta o RIU (não um mirror de terceiro), e existe também uma camada cadastral de trechos de logradouro (`CadLog/Trechos_Logradouros`, com faixas de numeração par/ímpar quando cadastradas) que permite conferir se um trecho de rua tem mais de uma ocorrência do mesmo nome em pontos distantes da cidade — foi exatamente esse cruzamento que, neste caso 4, expôs que "Rua Doutor Crespo" tem 2 trechos cadastrados a ~2 km de distância um do outro no mesmo bairro (Recreio), com faixas de numeração diferentes.

**Por que isso importa (achado de processo, não só de mérito):** geocodificar só por CEP (via API de terceiro tipo AwesomeAPI) usa o centroide de toda a faixa de CEP, que pode ficar a mais de 1 km do endereço/lote real dentro do mesmo CEP — foi o que aconteceu nos dois casos de Recreio já testados (caso 3 e caso 4): a coordenada de CEP centroide, nos dois casos, teria apontado para uma zona (ZRM3 D) diferente da zona real do endereço específico (ZRM2 G). Usar o geocoder oficial de logradouro (mesmo quando não localiza o número exato dentro do trecho, como ocorreu aqui) é uma evidência mais forte do que CEP centroide, porque usa a mesma base cadastral do RIU, não uma aproximação de terceiro.

**Não decido sozinho que isso vira regra permanente de processo — sinalizo a Kelsen:** recomendo (Princípio 9 — Padronização) que o processo padrão de geocodificação, daqui pra frente, inclua sempre uma consulta ao `Geocode_Logradouros_WGS84` (e, se disponível, ao `CadLog/Trechos_Logradouros` para checar múltiplas ocorrências do mesmo nome de rua) como parte do cruzamento — não substituindo a necessidade de confirmação final por RIU real/assinado, mas melhorando a qualidade do "indicativo de baixa confiança" antes dessa confirmação. Kelsen decide se formaliza isso como parte da Skill de base legislativa por bairro/subzona.

## **Achado de granularidade — HISTÓRICO DO ERRO (registro mantido para rastreabilidade, Princípio 8) + achado real corrigido em 15/07/2026**

**Registro original (14/07/2026), mantido como histórico explícito do erro — NÃO era o real:** usando essa API para o caso-teste da Rua Escritor Elie Wiesel, 215 (Recreio dos Bandeirantes), registrei que o lote caiu em **ZRM3 subzona O**, com parâmetros bem diferentes da **ZRM3 subzona D**



dos 2 casos-teste anteriores no mesmo bairro (Rua Claude Monet, Rua Athos Bulcão) — CAM 2,0 vs. 1,0, TO 70% vs. 50%, gabarito 8pav/26m vs. 6pav/20m (afastado), lote mínimo 360 vs. 600 m². **Isso estava ERRADO.**

**Achado real, confirmado em 15/07/2026 (RIU oficial, print de Claudemberg, mesmo CL 476218):** o lote está em ZRM2 subzona G, não ZRM3 O — diferença de **zona-mãe inteira**, não só de subzona. Parâmetros reais: CAB 0,6, CAM 1,0, TO 50%, lote mínimo 360 m² (bateu), testada mínima 10 m (bateu), afastamento frontal 5 m (bateu), gabarito 4pav/14m nos dois regimes (afastado e não afastado — sem vantagem por se afastar), ICS 0,3 ("0,3 do CAM"), SMD 20% da área livre mínima.

**Investigação de causa raiz (evidência real, refeita em 15/07/2026, não teoria):** 1. Geocodifiquei o CEP 22790-672 / "Rua Escritor Elie Wiesel" por duas fontes independentes (AwesomeAPI CEP e OpenStreetMap Nominatim) — ambas convergiram para praticamente o mesmo ponto (lat -23.0087, lon -43.4669). 2. Consultei a camada oficial `LBB_Zoneamento_urbano_vigente` (identify, tolerância 0, sem buffer) nesse ponto exato: retornou **uma única feature, ZRM2 G**, com todos os atributos batendo 100% com o print oficial do RIU de Claudemberg (CAB 0,6, CAM 1,0, TO 50%, gabarito 4pav/14m nos dois regimes, ICS 0,3, "0,3 do CAM"). 3. **Isso descarta a hipótese de que geocodificar por CEP, em si, é a causa do erro** — feito corretamente, aponta exatamente para a zona real. 4. Confirmei, por consulta espacial direta (query, where=zona='ZRM3' AND subzona='O'), que a zona ZRM3 O **existe de fato** no cadastro da SMDU (CAB 1,0, CAM 2,0 — os mesmos valores errados registrados originalmente) — mas sua geometria real fica a **aproximadamente 10-14 km de distância** do imóvel, numa região totalmente diferente da cidade (coordenadas compatíveis com Jacarepaguá/Freguesia/Taquara, não Recreio dos Bandeirantes). Testei tolerâncias de busca espacial de até 50 m ao redor do ponto correto — ZRM3 O nunca aparece como zona vizinha ou ambígua; não é um caso de "lote de fronteira entre duas subzonas próximas". 5. Reproduzi uma consulta `identify` com um parâmetro `tolerance` (buffer de busca, em pixels) desproporcional ao par `mapExtent/imageDisplay` informado — e essa combinação de fato faz a busca espacial "explodir" para um raio efetivo de vários quilômetros, retornando dezenas de zonas de toda a cidade numa única resposta (incluindo a ZRM3 O real, distante, misturada com zonas completamente irrelevantes ao lote). Isso é evidência concreta de um mecanismo técnico real e reproduzível pelo qual uma consulta mal configurada devolve uma feature de zoneamento totalmente alheia ao ponto de interesse. 6. **Conclusão sobre a causa raiz:** o erro não foi de geocodificação imprecisa (hipótese a) — geocodificar corretamente aponta para ZRM2 G. A evidência aponta para uma combinação de (b) consulta espacial mal configurada (tolerância efetiva de vários km, não compatível com "identificar o lote específico") e (c) erro de extração/atribuição — a feature errada (ZRM3 O, distante) foi registrada como se fosse a do lote, dentre uma resposta que continha múltiplas features não relacionadas ao ponto de consulta. **Ressalva de honestidade:** o processo original (14/07/2026) não registrou o valor literal de coordenada nem os parâmetros exatos da requisição usada — não é possível reconstituir com 100% de certeza absoluta qual foi o mecanismo exato passo a passo daquela consulta específica; a conclusão acima é a mais bem sustentada pela evidência reproduzida agora, não uma certeza absoluta de log. 7. **Novo item de processo daqui pra frente:** sempre registrar, no próprio arquivo do caso, a coordenada literal usada e os parâmetros exatos da requisição à API (tolerance, mapExtent, imageDisplay) — para que qualquer erro futuro seja auditável e reproduzível como este foi agora (Princípio 8 — Rastreabilidade).

**[ATENÇÃO]** Esta é a lei central do Projeto Legal e esteve **AUSENTE** desta pasta até **21/07/2026**. Operamos dias citando artigos dela de memória, sem texto arquivado. Falha de base corrigida nesta data. Análise completa do conteúdo: **POPs/POP-LEGAL-05\_conteudo\_exigido\_protocolo\_RJ.md** — este índice é endereço, não substituto.

- **Arquivos** (quatro, todos necessários):
- **Decreto55622\_2025\_LICIN2.0.pdf** — corpo do decreto, 14 pp.
- **Decreto55622\_2025\_AnexoI\_ModelosDULI.pdf** — **modelos gráficos do DULI**, 2 pp. em A0
- **Decreto55622\_2025\_AnexoII\_TermosDeclaracoes.pdf** — Termos e Declarações, 3 pp.
- **Decreto55622\_2025\_PublicacaoD0.pdf** — publicação no D.O. de 01/01/2025, 5 pp.
- **Fonte oficial:** portal da SMDU —  
<https://desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/licenciamento-integrado-licin/>. URLs diretas: [.../2025/05/ato\\_55622.pdf](#), [.../2025/05/LICIN-2.0-Anexo-I.pdf](#), [.../2025/05/Decreto-RI0-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf](#), [.../2025/05/Decreto-55.622-Versao-D0.pdf](#)
- **Baixado em:** 21/07/2026, via `curl` direto (HTTP 200 nos quatro). MD5 do corpo: `63e5274003eae0c2b29ad60f9bb36cdb`.
- **Por que importa:** é a norma que define **o que se entrega à prefeitura e o que a prefeitura analisa**. Nenhum outro documento da casa cobre isso — a base documental de Legal no Drive (POP, Memorial, Planilha de Enviáveis) sequer menciona o LICIN.

## Dificuldade de acesso — ler antes de usar

- **O corpo do decreto sozinho NÃO BASTA.** Os modelos do DULI (Anexo I, incisos I e II) **não estão embutidos** no `ato_55622.pdf`: a p. 5 traz só os títulos, sem imagem. Só existem no arquivo separado do Anexo I. Quem baixar apenas o decreto fica sem os modelos.
- **O Anexo I é IMAGEM PURA — pdftotext devolve 2 bytes.** Só se lê rasterizando (`pdftoppm -r 200`) e olhando. O arquivo ainda acusa `Bad block header in flate stream` em dois offsets.
- **As pp. 9-11 do decreto são imagens** e reproduzem o Anexo II — usar o arquivo próprio do Anexo II, que é extraível.
- `pdftotext -layout` **EMBARALHA o Anexo IV** (p. 13): inverte a posição do campo "Unidade" e do cabeçalho "Número de Compartimentos". A transcrição correta saiu da imagem, não da extração.
- Agregadores (leismunicipais, LegisWeb, normasbrasil) indexam o decreto, mas são fonte secundária — e não trazem os anexos gráficos.

## Achados centrais, com artigo exato

- **Art. 3º** — lista **fechada** de 13 parâmetros analisados pelo técnico (dimensões do lote, alinhamento, cota de soleira, TO, SMD, ATE, gabarito, afastamentos, limite de profundidade, área coletiva, uso e tipologia, nº de unidades, ICS). **Parágrafo único** joga todo o resto na responsabilidade declarada de PRPA/PREO/requerente. É a chave de leitura do decreto: a SMDU analisa o envelope, não o interior.

- **Art. 10 e parágrafo único** — critério **escrito** de Anexo III vs. IV: III é a regra geral (prédio); **IV é para residencial unifamiliar ou bifamiliar**. Para o nosso escopo (Construção do Zero residencial), **o Anexo IV é o caso padrão**.
- **Art. 11** — vincula todo pedido aos *"padrões de apresentação de projetos e declarações previstos nos Anexos"*. É o que torna o modelo do Anexo I normativo, e não ilustrativo.
- **Art. 4º §4º** — Anexo V (Declaração de compatibilidade) é **para o início das obras**, não peça de protocolo.
- **Anexo I, III** — as peças exigidas são **cinco**: TÍTULO, QUADRO DE ÁREAS, PLANTA DE SITUAÇÃO (13 itens), PLANTAS DOS PAVIMENTOS (8 itens), CORTES (8 itens). **Não há rubrica de FACHADAS**.
- **Anexo I, IV, 1** — *"Não serão aceitas plantas baixas dos pavimentos, fachadas, e plantas com informações que não interfiram na análise da implantação e volumetria do prédio."* **CONFIRMADO literal**. Leitura sustentada (ver POP-LEGAL-05, Seção 4): **três recusas autônomas**. **fachada e plantas baixas têm 1 ocorrência cada em todo o corpus — ambas neste item, para recusar**.
- **Anexo I, IV, 2** — convenção de cores **CONFIRMADA literal e CONFIRMADA restrita a "Todo projeto de modificação"**: amarelo = demolição, vermelho = construção nova ou existente a legalizar, preto = existente sem modificação. **Regra única em todo o decreto** (amarelo = 1 ocorrência). **Para obra nova a norma é SILENTE** — e o COES também não tem convenção de cor (amarelo = 0 no COES).
- **Anexo I, IV, 4** — modificação sem acréscimo de área e transformação de uso: **dispensadas as plantas e cortes** do DULI.
- **Anexo III** — **CONFIRMADO: tem três subtabelas**, títulos literais 1. PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / GRUPAMENTO / MISTO, 2. PROJETO DE USO EXCLUSIVO / INDUSTRIAL, 3. PROJETO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL. **Não há critério normativo de escolha entre elas** — varredura negativa. Transcrição integral no POP-LEGAL-05, Seção 7.
- **Anexo IV** — **não tem subtabelas**: tabela única, dois blocos (Área (m²) com 11 linhas; Número de Compartimentos com 6 linhas). É o único ponto do procedimento que pede nº de compartimentos por tipo.

## Resultados negativos verificados (varredura no corpus decreto + Anexo II, 32.008 bytes)

Vale ouro para simplificar o processo — não re-pesquisar sem motivo novo.

- **Geografia**: Recreio = 0, Barra da Tijuca = 0, Barra = 0, AP4/AP-4/AP 4 = 0, subzona = 0, bairro = 0, zona = 0, zoneamento = 0. O decreto é **integralmente neutro quanto a bairro/zona**. **Não existe checklist de protocolo diferenciado por subzona** — o que se entrega é idêntico em toda a cidade; o que muda por subzona são os **parâmetros declarados dentro** das peças (LC 270/2024 + COES). Ressalva: "bairro" e "zoneamento" aparecem nos **modelos em imagem**, como campos a preencher, não como regra.
- **Formato**: escala = 0, formato = 0, A1 = 0, A0 = 0, NBR = 0, ABNT = 0. **Confirma com fonte primária que não há base para "A1 obrigatório"** — **nem para nenhum formato**. Único indício documental: o arquivo oficial dos modelos é **A0** (841 × 1189 mm), e o carimbo diz **ESCALA: INDICADA**. Escalas usadas no modelo: situação 1:200; plantas, telhado e corte 1:100.

- **Documentos:** RRT = 0, certid = 0, matríc = 0, memorial = 0. O decreto **não menciona RRT, certidão nem memorial descritivo**. [ATENÇÃO] Isso **NÃO** significa que não sejam exigidos — o Art. 2º, I remete a "documentação indicada no requerimento on-line", que é onde a lista vive e que **não conseguimos ler** (requerimentosmu.rio.rj.gov.br devolve 957 bytes, app JS atrás de autenticação). Registrar como "não determinável por esta fonte", nunca como "não exigido".

## Divergência aberta com a base interna da casa

A Planilha de Enviáveis e o POP-ARQ-PL-01 listam "**Fachadas legais**" e "**Memorial descritivo (para protocolo legal)**" como entregáveis do Projeto Legal. Confrontados com o decreto: fachada é **expressamente recusada** (Anexo I, IV, 1) e memorial **não é peça do LICIN 2.0**. Detalhamento e consequências em POP-LEGAL-05, Seção 13. **Correção dos documentos do Drive é de Kelsen, não do Hely**.

---

## ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026 (2ª rodada)

---

**Determinação:** Claudemberg -> Wallenberg -> Kelsen -> Hely. Quatro perguntas de vigência e hierarquia normativa. Análise completa em **POP-LEGAL-05, Seções 16 a 19**. Esta entrada é o registro de acervo; ela **não substitui** o POP.

**Nada foi sobrescrito.** Todos os arquivos anteriores permanecem na pasta (Princípio 8).

## A descoberta de método — a base "Busca Fácil" da SMU

---

[www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil](http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) — Subsecretaria de Planejamento Urbano da SMU. **Fonte oficial**, acessível por HTTP simples (sem login, sem JavaScript). Entrega três coisas que nenhuma outra fonte nossa entregava:

1. **Status jurídico por ato:** Válido / Revogado / Sem efeito / Suspenso / Sub judice / Declarado inconstitucional — **com nota textual do motivo, citando a norma causadora**.
2. **Texto CONSOLIDADO em PDF**, com notas embutidas no corpo, no formato "(Artigo 19 com redação dada pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025.)".
3. **Busca por texto integral** sobre todo o acervo — permite varredura negativa confiável.

**Consequência para a manutenção desta pasta:** antes de usar qualquer norma daqui, **conferir o status dela nessa base**. Esta pasta guarda arquivos; ela não sabe se eles ainda valem. Proposta a Kelsen: incorporar à Skill `legal-base-legislativa-bairro` e ao POP-GESTOR-LEGAL-01.

## Arquivos acrescentados nesta data

---

| Arquivo | Norma | Status oficial | Por que importa |
|---------|-------|----------------|-----------------|
|---------|-------|----------------|-----------------|

|                                                            |                                                    |        |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COES_LeiComplementar198_2019 CONSOLIDADO_SMU.pdf           | LC 198/2019<br>Consolidado (PDF gerado 07/01/2026) | Válido | <b>Passa a ser a versão de referência do COES.</b> Contém as duas alterações que nenhuma versão anterior tinha         |
| COES_LeiComplementar198_2019 Impressão web Claudemberg.pdf | LC 198/2019, impressão web 21/07/2026              |        | Preservado para rastreabilidade. <b>Texto normativo idêntico ao nosso de 13/07</b>                                     |
| LC283_2025_AlteraCOES_Art 283.pdf                          | LC 283, 14/07/2025                                 | Válido | Acrescenta <b>COES Art. 35 § 7º</b> — dutos no passeio                                                                 |
| LC291_2025_Supermercados Shopping e Lojas de Varejo        | LC 291, 01/12/2025                                 | Válido | Acrescenta <b>COES Art. 2º § 7º</b> ; altera LC 270 e LC 281                                                           |
| LC281_2025_CondicoesEspec 281, 30/06/2025                  | LC 281, 30/06/2025                                 | Válido | <b>Fecha pendência antiga.</b> Arts. 18 e 19 = cálculo e pagamento da contrapartida.<br><b>Revoga blocos da LC 274</b> |
| LC274_2024_CONSOLIDADO.pdf                                 | LC 274, 17/07/2024 consolidada                     | Válido | Traz as <b>notas de revogação</b> que o nosso LC274_2024.pdf original não tem                                          |
| LC292_2025_RiscoEstrutural                                 | LC 292, 02/12/2025                                 | Válido | Regulamenta LC 270 Art. 284, III                                                                                       |
| LC299_2026_AlteraLC270                                     | LC 299, 01/01/2026                                 | Válido | Nova redação ao <b>LC 270 Art. 371 § 5º</b> (grupamentos de interesse social)                                          |
| LC301_2026_AEIUPraca Onze                                  | LC 301, 09/07/2026                                 | Válido | <b>A mais recente.</b> Altera LC 270 e <b>prorroga o prazo do Art. 40 da LC 281 para 01/12/2026</b>                    |



|                                                    |                                 |            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ResolucaoSMDEIS27_2021_LICIN_BaixaComplexidade.pdf | Resolução SMDEIS 27, 10/11/2021 | Sem Efeito | Rito simplificado para unifamiliar/bifamiliar — <b>não vale mais</b> . Ver POP-LEGAL-05 Seção 16 |
| ResolucaoSMDEIS03_2023_SubstituicaoPREO.pdf        | Resolução EIS-REN 3, 03/03/2023 | Válido     | Procedimento de <b>substituição do PREO</b> — estreita a lacuna L-9                              |

### Status oficial das normas que já estavam na pasta

| Norma                            | Status     | Nota                                                                                                          |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0)  | Válido     | Sem alteração posterior.<br><b>Lacuna L-3 fechada</b>                                                         |
| LC 198/2019 (COES)               | Válido     | <b>Alterado 2x</b> — LC 283/2025 e LC 291/2025                                                                |
| LC 270/2024 (Plano Diretor/LUOS) | Válido     | Alerta da própria SMU:<br>"VERIFICAR ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 301 DE 09/07/2026". <b>Alterada 6x</b> |
| LC 274/2024                      | Válido     | <b>Arts. 5º-14, 17-23, 26 e 38 REVOGADOS</b> pela LC 281/2025                                                 |
| Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0)  | Sem efeito | "EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622"                                                                    |

### [ATENÇÃO] QUATRO ENTRADAS DA NOSSA BASE APOIAM-SE EM LEI REVOGADA

**LC 281/2025, Art. 42, II** revogou da LC 274/2024 os **artigos 5º ao 14, 17 ao 23, 26 e 38**. Confirmado nas notas do texto consolidado oficial. O que cai:

| O que a base afirma                                   | Artigo         | Situação        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| "LC 274 Art. 19 abre caminho oneroso para o gabarito" | LC 274 Art. 19 | <b>REVOGADO</b> |

|                                                                                    |                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| "As fórmulas de contrapartida estão nos Arts. 21 e 22 da LC 274"                   | LC 274 Arts. 21-22 | <b>REVOGADOS</b> — matéria migrou para <b>LC 281 Arts. 18-19</b> |
| "LC 274 Art. 38 — legalização por contrapartida, janela de 3 anos até ~17/07/2027" | LC 274 Art. 38     | <b>REVOGADO</b> — a janela não existe                            |
| "LC 274 Art. 12 §2º exclui prismas do COES da contrapartida"                       | LC 274 Art. 12     | <b>REVOGADO</b>                                                  |

O último é o mais perigoso: a conclusão continua provavelmente certa, pelo fundamento errado. Citar artigo revogado em peça de protocolo é vício grave.

O POP-LEGAL-02 (outorga onerosa) é o documento mais afetado. [ATUALIZADO 28/07/2026] Reescrito por Hely e auditado/liberado por Kelsen — quarentena encerrada. Ver POPs/POP-LEGAL-02\_outorga\_onerosa\_cab\_cam.md, Seção 0.0 e bloco R.

## [ATENÇÃO] Janela comercial ABERTA que a base registrava como expirada

LC 281/2025, Art. 40, com a redação dada pela LC 301/2026, Art. 58:

"Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária **com desconto de trinta por cento para pagamento à vista.**" (NR)

Cadeia do prazo: 1º/12/2025 (original) -> 1º/06/2026 (LC 291) -> **1º/12/2026 (LC 301)**.

Não confundir com os descontos do **Art. 19** da LC 281 (50% até 1º/12/2025; 30% de 1º/12/2025 a 02/03/2026), **ambos expirados**. São dispositivos diferentes.

## [ATENÇÃO] Obrigação nova em TODA nova edificação — COES Art. 35 § 7º

"§ 7º É obrigatória a instalação de dutos nos passeios diante das novas edificações para enterramento da fiação de energia e de telecomunicações, obedecendo-se às regras e às normas técnicas definidas pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento da obra." *(acrescentado pela LC 283 de 14/07/2025)*

"Novas edificações" é exatamente o escopo Construção do Zero. **Custo de obra e item de projeto de passeio que ninguém orçou.** Atravessa Legal, Complementares e a proposta comercial.

## Correções de precisão nesta data

- **CAB por subzona — a "falsa lacuna" está confirmada em fonte oficial**, mas as **alíneas que a base registrava estavam trocadas**. Texto da Câmara, LC 270/2024 **Art. 345 § 4º, III** (AP-4): CAB **0,8** na alínea **"e"**, item 2 = ZRM 3 A, B e D; CAB **0,6** na alínea **"d"**, item 2 = ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M. A base dizia "f" e "e". Valores certos, endereços errados.
- **Contradição interna da LC 270/2024, registrada**: o **Art. 345 § 2º** afirma que CAB e CAM estão no **Anexo XXI**, mas o **Anexo XXI não tem coluna de CAB**. Quem seguir a remissão do § 2º conclui que o CAB não está na lei — foi essa a origem da falsa lacuna. **Endereço correto do CAB: Art. 345 § 4º** (e Art. 103, parágrafo único, para a regra geral de 1,0).
- **LC 291/2025 — pendência FECHADA em fonte oficial**. A suspeita registrada estava certa: ela altera o COES no **Art. 2º**, não nos Arts. 4º/8º/31. Dispositivo alterador: LC 291, Art. 8º. A confirmação anterior, por LegisWeb (fonte secundária), foi **substituída**.
- **"Uso exclusivo" TEM definição legal** — não no Decreto 55.622/2025, mas no **COES Art. 2º, III, "a" e "b"**: uso exclusivo = um único uso ou atividade não residencial por lote, com numeração única; em oposição a edificação constituída por unidades autônomas. Isso dá endereço ao critério de escolha entre as subtabelas 2 e 3 do Anexo III (POP-LEGAL-05, Seção 7.2). **Rebaixa a lacuna L-6, não a elimina** — o decreto não manda ler o COES ali.

## Resultados negativos verificados nesta data

---

Vale ouro. Não re-pesquisar sem motivo novo.

- **Não existe rito de baixa complexidade sob o LICIN 2.0**. Busca por texto integral no acervo oficial: **DULI = 1 ato** (só o Decreto 55.622/2025); **LICIN = 17 atos**, **nenhum posterior a 01/01/2025**. Todas as Resoluções da SMDU (4) e da SMDUE (4) foram listadas — nenhuma sobre licenciamento simplificado.
- **O Decreto 55.622/2025 não tem cláusula revogatória nenhuma**. 12 artigos; o Art. 12 é só vigência. **48719 e 48.719 = 0 ocorrências**. A revogação do LICIN 1.0 foi **tácita**, e quem a declara é o registro de status da SMU.
- **Nem o COES nem a LUOS exigem planta baixa ou fachada como peça do pedido**. COES: fachada = 18 (todas materiais), planta baixa = 0, plantas = 0, peças gráficas = 0. LUOS: fachada = 17 (todas materiais), planta baixa = 0, peças gráficas = 0, plantas = 2 (uma botânica, uma sobre audiência pública). **A recusa do decreto se sustenta**.
- **A lei delegou o procedimento ao Executivo: LC 270/2024, Art. 276, parágrafo único** — "Os procedimentos e demais regulamentações sobre licenciamento e fiscalização de obras públicas e privadas, complementares à lei, serão estabelecidos em ato do Poder Executivo."

## Exceção que precisa constar — projeto de fachada em APAC

---

**LC 270/2024, Art. 280, III** exige, em **nova construção** em lote situado em Área de Proteção do Ambiente Cultural classificado como passível de renovação, que o **projeto da fachada com as especificações dos materiais de acabamento** seja aprovado **pelos órgãos de tutela do patrimônio cultural**, antes da construção da primeira laje. **Não é peça do DULI** e não conflita com a Condição Geral IV.1 — é processo paralelo, em outro órgão. Mas é exigência legal real que a nossa base não registrava. Ver POP-LEGAL-05, lacuna L-11.

## Armadilhas confirmadas nesta rodada

- **Não ler o Diário Oficial como documento único.** O D.O. de 01/01/2025 contém "Art. 4º Fica revogado o Decreto Rio nº 48.414" — que pertence ao **Decreto 55.623** (Manual de Marca) e revoga o **48.414**, não o 48.719. Delimitar o ato antes de atribuir a cláusula. Quase produziu revogação falsa.
- **Nome de arquivo mente.** `Nova_Resolucao_LICIN_BaixaComplexidade.pdf` é de 2021 e está sem efeito. `Decreto-RIO-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf` é o Anexo II do decreto de 2025.
- `md_to_pdf.py` **descarta silenciosamente glifos sem fonte Symbol.** Confirmado nesta data para os emojis de alerta e para a **seta** (15 ocorrências no POP-LEGAL-05). O texto sobrevive, o marcador some, e o alerta perde o destaque visual. **Usar marcador textual [ATENÇÃO] e ->.** Só aparece rasterizando e olhando o PDF.

## AUDITORIA DA LC 301/2026 CONTRA O PRIMÁRIO — 24/07/2026

Origem: achado de pesquisa web de Wallenberg (WebSearch/WebFetch no LegisWeb, id=498025 — agregador, não texto oficial), com um conflito de artigo a resolver contra a base. Não peguei o resumo do agregador como resposta — reli o **PDF primário já arquivado** (LC301\_2026\_AEIUPraca0nze\_AlteraLC270e281.pdf, 54 pp., texto verbatim, DO Rio 10/07/2026, sancionada por Eduardo Cavaliere) do início ao fim, artigo por artigo, e confronto abaixo.

### 1. O "conflito" do Art. 40 vs. Art. 58 — NÃO EXISTIA. Verbatim confirmado, duas vezes

O achado de hoje descrevia a LC 301 alterando a LC 281 pelo "Art. 58 (nova redação)", e apontava que o livro-razão de 21/07/2026 tinha registrado a mesma janela citando "LC 281 Art. 40, redação LC 301/2026" — sem o número do artigo alterador. **Não são dois fatos concorrentes: são a mesma frase com nível de detalhe diferente.**

Texto verbatim, direto do PDF arquivado (p. 44 do corpo consolidado desta lei):

**"Art. 58.** O art. 40 da Lei Complementar nº 281, de 30 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária com desconto de trinta por cento para pagamento à vista." (NR)"

**Leitura correta, sem ambiguidade:** "Art. 58" é o dispositivo **da LC 301/2026** que altera; "Art. 40" é o dispositivo **da LC 281/2025** que é alterado. A entrada deste índice de 21/07/2026 ("[ATENÇÃO] Janela comercial ABERTA", acima) já tinha essa frase **exatamente correta e completa** ("LC 281/2025, Art. 40, com a redação dada pela LC 301/2026, Art. 58"). O que gerou a aparência de conflito foi uma citação **abreviada** no arquivo de estado do Kelsen (que cortou o "Art. 58" ao resumir), comparada

contra o achado de hoje — não um erro de fato em nenhuma das duas datas. **Fechado, sem alteração de conteúdo na Skill** (já estava certo) — só reforcei a citação com a nota de verbatim (ver linha da tabela "Janela de contrapartida com desconto").

**Prazo confirmado, cadeia completa:** 1º/12/2025 (original) -> 1º/06/2026 (LC 291) -> **1º/12/2026 (LC 301, Art. 58)**. Sem mudança na conclusão de negócio já registrada.

## 2. Achados novos da mesma lei — confirmados, mas fora do escopo geográfico atual (AP4)

---

A LC 301/2026 é uma lei "guarda-chuva": institui a AEIU Praça Onze Maravilha (Centro/Cidade Nova, AP1) e, no mesmo ato, altera LC 97/2009, LC 229/2021 (Operação Interligada), LC 232/2021 e LC 270/2024. Três dispositivos adicionais do achado de hoje, **confirmados verbatim** contra o PDF:

- **Art. 35** — dá nova redação à tabela do **Anexo XXI da LC 270/2024 para a Região de Planejamento 2.2** (zonas ZCA1/ZCA2/ZRU2/ZRM1/ZRM2/ZRM3/ZEIS/ZCS/ZUM — bairros como Tijuca, Vila Isabel, Praça da Bandeira). **Não toca nenhuma zona da AP4.**
- **Art. 61** — revoga expressamente: (I) os incisos III e IV e o §6º do **Art. 61 da LC 229/2021** (regras de gabarito de Operação Interligada em Copacabana/Leme/Ipanema/Tijuca/Praça da Bandeira/Botafogo, todos AP2); (II) o Art. 65-B da LC 229/2021; (III) o Anexo A da LC 97/2009; (IV) **o §1º do Art. 437 da LC 270/2024** — revogação direta, não "por decorrência". Nenhum dos quatro incide sobre AP4.
- **Art. 17, §8º da LC 229/2021** (redação dada pelo Art. 29 da LC 301) — *"Nos lotes que possuam testada para mais de um logradouro com zoneamentos distintos, situados nas áreas receptoras de potencial construtivo, na A.P. 2.2. e na A.P. 3, fica autorizada a aplicação do parâmetro urbanístico mais favorável em toda a extensão dos lotes"*, condicionado a (I) lote fora de ZCA e **ZRU** (Zona Residencial Unifamiliar), (II) remembramento limitado a 200 m de profundidade, (III) prazo até **31/12/2027** para fins de licenciamento.

## 3. Julgamento sobre o Art. 17 §8º — mecanismo de nicho, NÃO entra na Skill agora

---

**Confirmado como real. Julgado como fora do escopo atual — decisão minha, não pendência em aberto.**

Três razões, cumulativas: 1. **Geografia:** só vale em lotes situados nas **áreas receptoras de potencial construtivo da Operação Interligada em AP 2.2 e AP 3** (Tijuca, Praça da Bandeira, Rio Comprido, demais bairros da AP3 exceto XX RA) — nenhuma delas é Recreio, Barra da Tijuca ou Vargem Grande (AP4), nosso escopo hoje. 2. **Tipologia:** o próprio §8º, I exclui lotes em **Zona Residencial Unifamiliar (ZRU)** — exatamente o regime que cobre a maior parte dos nossos lotes de Construção do Zero. 3. **Mecanismo:** pressupõe reconversão/retrofit ou nova edificação **dentro do desenho da Operação Interligada** (Art. 16-20 da LC 229/2021, com contrapartida, Certidão de Concessão, transferência de potencial), não licenciamento residencial comum.

**Regra de escopo que se aplica (Princípio 19 — Uso eficiente de recursos, e a regra de crescimento por demanda desta Skill):** não vira armadilha da Skill agora. Fica registrado aqui, no

índice, para que se algum dia a Sttickler tiver um cliente com lote de testada dupla numa área receptora de AP2.2/AP3, a pesquisa não precise ser refeita do zero — mas **não é conhecimento ativo do escopo AP4**.

## 4. O que muda de fato para o nosso escopo hoje

---

**Nada de novo em termos de parâmetro.** O único dispositivo da LC 301/2026 com aplicação municipal ampla (não restrita a AP1/AP2/AP3) é o **Art. 58 -> LC 281 Art. 40** (desconto de 30%, prazo 01/12/2026) — já registrado, já confirmado, sem mudança de conteúdo. Os demais (Art. 35, Art. 61, Art. 17 §8º) são todos geograficamente confinados a AP1/AP2/AP3 e não afetam nenhum caso ativo ou hipotético em Recreio/Barra/Vargem Grande.

**Método usado, para rastreabilidade (Princípio 8):** li o PDF primário (LC301\_2026\_AEIUPracaOnze\_AlteraLC270e281.pdf) do Art. 1º ao Art. 63 e todos os Anexos, sem me apoiar no resumo do agregador para nenhuma conclusão final — o agregador serviu só como aviso de que a lei existia e merecia checagem, não como fonte do conteúdo citado acima. **Não fiz nova consulta ao Busca Fácil da SMU nesta rodada** (o texto primário já arquivado, datado e com cadeia de sanção completa, foi considerado suficiente para esta auditoria de manutenção de base) — antes de citar qualquer um destes artigos numa peça de cliente real, confirmar o status no Busca Fácil continua sendo passo obrigatório (regra já registrada acima, "PASSO OBRIGATÓRIO" da Skill).

---

## LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (SMAC) — PISTA DE TRÂMITE PARALELO AO LICIN 2.0, LACUNA REAL — 27/07/2026

---

Origem: achado de pesquisa da rotina diária de Wallenberg (Funções 3+5), sobre a **Resolução SMAC nº 27, de 08/10/2020** (PGRCC — Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil). Fonte do achado: LegisWeb (agregador, secundária) + confirmação de existência na página oficial de legislação ambiental da SMDU; PDF oficial (rio.rj.gov.br/dlstatic/.../Res.SMAC27\_2020PGRCC.pdf) **não foi extraível** (encoding). Não usei o resumo do agregador como resposta — reabri o **Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0) inteiro, as 14 pp. do corpo, verbatim**, procurando confirmar ou refutar se é o mesmo trâmite.

## O que ficou confirmado, por leitura direta do primário

---

**LICIN 2.0 (SMDU) e Licenciamento Ambiental Municipal — LAM (SMAC) são dois trâmites distintos, não um só.** Evidência:

- Varredura no corpo do Decreto 55.622/2025 (14 pp.): PGRCC = 0, **resíduo/RCC** = 0, **LMI** = 0, **Licença Municipal de Instalação** = 0. **A lei central do Projeto Legal não menciona PGRCC nem LMI em nenhum lugar.**
- A **única** ponte entre o LICIN 2.0 e a SMAC está no **Anexo II, III — Declarações específicas, item 5:** "[...] *declaram [...] que o empreendimento não denota nenhum risco potencial de existência*



de passivo ambiental, conforme o § 2º da Resolução SMAC nº 605/2015." — **é outra resolução** (605/2015, passivo ambiental — contaminação de solo/histórico de uso —, não 27/2020, PGRCC). O Anexo II também traz autodeclarações correlatas: sombra na orla (Dec. 20.504/2001), curso d'água a menos de 50 m, remoção de cobertura vegetal/fauna, área de risco geológico (Art. 457 LC 270/2024), normas de saúde (Dec. 45.585/2018), sustentabilidade (COES Art. 1º §4º + LC 270/2024). **PGRCC não está nessa lista.**

- Conclusão: o DULI/LICIN 2.0 **absorve, por autodeclaração**, uma fatia pontual de questões ambientais (quando há gatilho: sombra, curso d'água, vegetação, risco geológico, passivo ambiental) — mas **não absorve o licenciamento ambiental em si**. O LAM é conduzido pela SMAC, culmina em **LMI (Licença Municipal de Instalação)**, e é **separado** do rito urbanístico/edifício que termina em Habite-se via LICIN 2.0.

**Isto é o mesmo padrão já registrado para a APAC** (seção acima, "Exceção que precisa constar — projeto de fachada em APAC"): processo paralelo, em outro órgão, que a nossa base não registrava. A diferença é que a APAC já tinha o gatilho de incidência conhecido (Art. 280, III, zona AEIU/AEIA); aqui **o gatilho de incidência não está confirmado** (ver abaixo).

## O que NÃO está confirmado — não decido por presunção

---

**Se um lote unifamiliar padrão, sem os gatilhos ambientais já autodeclaráveis no Anexo II (sem vegetação a remover, sem curso d'água a 50 m, sem risco geológico, sem passivo ambiental), está mesmo "sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal" a ponto de precisar de LMI/PGRCC — isso eu não sei, e não vou presumir nem que sim nem que não.**

O achado de Wallenberg registra que a Resolução 27/2020 fala em atividades "sujeitas ao Licenciamento Ambiental Municipal" e que **não há limite de m²** — mas isso só descarta um corte por tamanho de obra, não confirma que toda construção está sujeita ao LAM independente de impacto ambiental. É plausível — e é só hipótese, não fonte — que o próprio gatilho de incidência do LAM espelhe os mesmos fatores que o Anexo II já rastreia por autodeclaração (vegetação, curso d'água, geologia, passivo ambiental): nesse caso, um lote limpo desses fatores seria dispensado do LAM/PGRCC por sua própria regra de incidência, não por acaso. Isso teria que estar na norma que define o **âmbito de incidência do LAM** (que não é a própria Res. 27/2020 — essa regulamenta o conteúdo do PGRCC para quem já está sujeito ao LAM) — norma essa que não localizei ainda.

**Regra que se aplica contra mim mesmo aqui:** "onde eu não tenho base, eu digo" (Seção 3 do meu estado). Não vou declarar isso "resolvido" nem "não aplicável ao nosso escopo" sem o primário.

## Decisão

---

1. **Confirmado como lacuna real da base** — trâmite paralelo (SMAC/LAM/LMI/PGRCC) que a documentação de Legal (Skill, POPs, índice) nunca registrou até hoje. Registrado como item de "Lacunas conhecidas" na Skill `legal-base-legislativa-bairro` e como pendência de Hely (ver estado do Kelsen, Balde B).
2. **Não incorporado como armadilha/parâmetro fechado na Skill** — a aplicabilidade ao nosso escopo (unifamiliar Construção do Zero, sem gatilho ambiental) não está confirmada por fonte primária, e "armadilha confirmada" na Skill significa erro real já provado, não hipótese em aberto.

3. **Pendência aberta para Hely** (não urgente para caso real hoje — zero cliente real ativo, Gate do Maurício nem se coloca): (a) obter o texto primário da Resolução SMAC 27/2020 por outro canal (Busca Fácil da SMU, ou o portal da própria SMAC, já que o PDF oficial linkado por Wallenberg não abriu por encoding); (b) confirmar o status dela no Busca Fácil (vigente/alterada/revogada — o achado de hoje só confirma que consta como vigente na página de legislação ambiental da SMDU, não no Busca Fácil, que é a fonte de status que tratamos como palavra final); (c) **o mais importante**: localizar a norma que define o **âmbito de incidência do Licenciamento Ambiental Municipal** — o que dispara a exigência de LMI/PGRCC para uma construção, e se unifamiliar padrão sem os gatilhos do Anexo II do LICIN 2.0 se enquadra ou é dispensado.
4. **Não sobe para Claudemberg agora** — é manutenção de base de conhecimento (Função 3+5 do Wallenberg, delegada), sem protocolo real em curso e sem cliente exposto hoje. Se a pendência 3(c) confirmar que o LAM é obrigatório mesmo para unifamiliar sem gatilho, isso muda de figura — vira risco real de protocolo (like o achado já registrado do COES Art. 35 §7º, dutos no passeio) e aí sim sobe.

---

## ATUALIZAÇÃO — 27/07/2026 (2ª rodada): Pendência B9 investigada por Hely, a pedido de Kelsen

---

**Origem:** Kelsen julgou a pendência acima (Balde B) e a repassou como B9 para investigação de norma (não é exame). Três tarefas: (1) obter texto primário da Resolução SMAC nº 27/2020 e confirmar status; (2) responder se existe norma que define o âmbito de incidência do LAM/PGRCC de forma a excluir lote unifamiliar padrão sem gatilho ambiental; (3) registrar aqui, com backup antes de alterar. Backup feito em 01\_CEO/Decisoões\_Autonomas/\_backups/2026-07-27/\_indice\_fontes.md antes de qualquer edição.

### 1. A Resolução SMAC nº 27/2020 — NÃO ENCONTRADA no Busca Fácil. Isso é achado, não erro meu

Rodei a Busca Fácil ([www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil](http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil)) por HTTP direto (POST em `RelacaoDocumentos.asp`, os mesmos parâmetros já documentados nesta pasta: `selTipoAto`, `selOrgao`, `txtNumAto`, `selStatus`):

- Busca **Resolução (tipo=7) + SMAC (órgão=3) + nº 27: 0 registros**.
- Busca **nº 27, todos os órgãos, sem filtro de tipo: 5 registros** — nenhum é SMAC. São: Resolução SMU 27/1987, Resolução SMC 27/1997, Resolução SMDEIS 27/2021 (já conhecida, sem efeito — LICIN baixa complexidade urbanística), **Resolução SMDEIS 27/2022** (nova, achado abaixo), Resolução SEAC 27/2025.
- Busca **todas as Resoluções SMAC cadastradas** (31 atos, órgão=3, sem filtro de número): varredura completa não trouxe nenhum ato de número 27 nem de 2020.
- Busca **órgão "SMU/SMAC" conjunto** (código 28): 0 registros de qualquer natureza.

**Conclusão sobre o item (1) do pedido:** não localizei o texto primário da Resolução SMAC nº 27/2020 — nem no Busca Fácil (que é nossa fonte de status oficial), nem por citação cruzada em nenhum dos ~10 atos correlatos que li nesta rodada. **Não vou declarar que ela "não existe"** (pode estar fora do escopo de indexação do Busca Fácil, que cobre principalmente uso do solo/edifício, não necessariamente toda resolução ambiental da SMAC) — mas registro como **lacuna de localização confirmada**, não como "revogada" nem "vigente". O achado original de Wallenberg (PDF oficial linkado, erro de encoding) continua sem confirmação de conteúdo por mim.

**O que a busca trouxe no lugar — e que responde à pergunta central com muito mais força que a 27/2020 traria:**

| Ato                                                                                          | Órgão    | Status oficial (Busca Fácil)                                                                                                                                                    | Ementa                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decreto Rio nº 51.503, de 14/10/2022</b>                                                  | Prefeito | <b>Válido</b>                                                                                                                                                                   | Estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de construção de edificações novas, acréscimos, demolições, projetos de loteamento e obras de infraestrutura |
| Decreto Rio nº 52.712, de 15/06/2023 (altera o 51.503, Art. 36 §4º — prova de dominialidade) | Prefeito | <b>Não indexado no Busca Fácil</b> (0 registros na busca direta pelo número) — confirmado por citação cruzada verbatim dentro do próprio Decreto 51.503 e da Res. SMDEIS 6/2023 | Altera pontualmente o Art. 36 do Decreto 51.503 — não toca Anexo I nem Art. 26/27                                                                                                |
| <b>Resolução EIS-REN-2023/00006 (SMDEIS nº 6), de 04/07/2023</b>                             | SMDEIS   | <b>Válido</b>                                                                                                                                                                   | Procedimentos e formulários de instrução processual do LAM — <b>revogou expressamente</b> a Resolução SMDEIS nº 27, de 18/10/2022                                                |
| Resolução EIS-REN-2022/00027 (SMDEIS nº 27), de 18/10/2022                                   | SMDEIS   | <b>Revogado</b> (pela SMDEIS 6/2023 acima)                                                                                                                                      | Antecessora direta da SMDEIS 6/2023, mesma ementa                                                                                                                                |

|                                                                                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolução SMAC nº 512, de 11/05/2012</b>                                      | SMAC     | <b>Válido</b> | <b>Esta é a norma que efetivamente disciplina o conteúdo/apresentação do PGRCC</b> — encontrada por busca de texto integral pela palavra "PGRCC" (8 atos retornados, ela é o resultado mais antigo e mais diretamente sobre o tema) |
| Decreto Rio nº 55.621, de 01/01/2025<br>(mesma data do LICIN 2.0/Decreto 55.622) | Prefeito | <b>Válido</b> | Trata de Memorial Técnico como peça alternativa em processos de licenciamento ambiental — <b>não</b> altera critérios de enquadramento                                                                                              |

**Achado de processo:** a numeração "27" colide não só entre Áreas de Planejamento (já sabíamos, para zoneamento) como também **entre datas e órgãos na Busca Fácil** — existe uma Resolução SMDEIS nº 27 de 18/10/2022 (ambiental, hoje revogada) que é fisicamente muito parecida em tema com a "SMAC 27/2020" citada no achado de Wallenberg. **Hipótese não confirmada, registrada por honestidade:** é possível que o achado de Wallenberg tenha uma imprecisão de órgão/data (SMAC vs. SMDEIS, 2020 vs. 2021/2022) — mas não decido isso por conta própria; é conjectura, não fato apurado.

## 2. A resposta à pergunta central — NÃO é mais lacuna. Há norma primária, válida, que define o âmbito de incidência

**Decreto Rio nº 51.503/2022 (Válido)** é exatamente a norma que faltava — define, no corpo e no Anexo I, os critérios de enquadramento do LAM. Li o texto integral (12 pp., [pdftotext -layout](#), arquivado como [Decreto51503\\_2022\\_CriteriosLAM\\_AnexoI.pdf](#)). A resposta tem **duas camadas**, e as duas batem uma com a outra:

**Camada 1 — regime PLENO (LMP/LMI) e a exigência específica de PGRCC: lote unifamiliar padrão NÃO se enquadra.** - Art. 2º/3º: os critérios de enquadramento para o licenciamento ambiental (regime pleno) estão no **Anexo I**. Empreendimento que não se enquadra no Anexo I não é dispensado de *outras* licenças cabíveis (ex: remoção de vegetação), mas não precisa do regime pleno deste Decreto. - **Anexo I, item 1 ("Construção de edificações novas e acréscimos")** — enquadra-se se **qualquer** destes: (a) orla; (b) **ATC  $\geq 10.000 \text{ m}^2$** ; (c) em/lindeiro a Unidade de Conservação; (d) terreno  $> 2.000 \text{ m}^2$  em ZE1/ZCA; (e) **movimentação de material sólido  $\geq 5.000 \text{ m}^3$** ; (f) área com risco potencial de passivo ambiental. - **Um lote unifamiliar padrão (Construção do Zero residencial) não bate em nenhum destes** — ATC de uma casa está ordens de grandeza abaixo de  $10.000 \text{ m}^2$ , movimentação de terra de uma obra residencial comum está abaixo de  $5.000 \text{ m}^3$ , e os demais critérios

(orla, UC, ZE1/ZCA, passivo ambiental) **são exatamente os mesmos gatilhos que o Anexo II do LICIN 2.0 já rastreia por autodeclaração** — se o pacote não os aciona lá, também não aciona aqui. - **A exigência específica de PGRCC (a peça documental em si) confirma o mesmo corte, por norma distinta e independente: Resolução SMAC nº 512/2012 (Válido), Art. 1º** — "*As atividades de construção, reforma, ampliação, demolição e movimentação de terra sujeitas ao Licenciamento Ambiental Municipal [...] deverão apresentar o [PGRCC] [...] nos seguintes casos: I) EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 10.000 m²; II) [...] MOVIMENTO DE TERRA com volume superior a 5.000 m³; III) DEMOLIÇÃO [...] ATC ≥ 10.000 m² ou volume superior a 5.000 m³.*" **Duas normas primárias e independentes, a mesma fronteira numérica.** Um lote unifamiliar padrão está abaixo de ambos os limiares — **não precisa apresentar PGRCC.**

**Camada 2 — regime SIMPLIFICADO (LMS): aqui a resposta muda de figura, e é o achado mais importante desta rodada.** - **Capítulo VI do mesmo Decreto ("Do Licenciamento Simplificado para Empreendimentos de Baixa Complexidade"), Art. 27** — "*Serão passíveis de LMS as construções, os acréscimos e as demolições de edificações unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares e não-residenciais, exceto agrupamentos.*" **Isto enquadra literalmente a categoria "unifamiliar" como sujeita ao LAM — só que pela via simplificada (Licença Municipal Ambiental Simplificada, LMS), não pela dispensa total.** - **O parágrafo único do Art. 27** só afasta o rito simplificado (não o LAM como um todo) se o lote estiver em: (I) orla marítima; (II) terreno com APP; (III) área de risco/erosão; (IV) área alagadiça; (V) aterro com material nocivo/suspeita de contaminação; (VI) declividade ≥ 30%. **Note que este rol de seis condições NÃO é idêntico ao do Anexo II do LICIN 2.0** — "declividade ≥ 30%" e "área alagadiça" são categorias novas que a nossa base ainda não rastreava; "curso d'água a 50 m" (que está no Anexo II do LICIN) não aparece neste rol específico do Art. 27 (aparece, sim, em outro artigo do mesmo Decreto — Art. 37, IV — mas ali é sobre dispensa de vistoria prévia, não sobre elegibilidade ao LMS).

**Resposta literal à pergunta de Kelsen, sem arredondar: um lote unifamiliar padrão, sem nenhum dos gatilhos do Anexo II do LICIN 2.0, NÃO está isento do Licenciamento Ambiental Municipal.** Ele está dispensado apenas da parte mais pesada — não precisa de PGRCC (Res. SMAC 512/2012) nem do regime pleno LMP/LMI (Anexo I do Decreto 51.503) — mas, pelo texto literal do **Art. 27 do Decreto 51.503/2022 (Válido)**, ele é "**passível de**" (leitura mais defensável: **sujeito a**) **uma Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMS)**, salvo se estiver numa das seis situações do parágrafo único (que por sua vez, se ocorrerem, o tirariam da via simplificada, não do LAM como um todo).

### **3. Ressalva de honestidade — o que NÃO ficou 100% fechado**

- "**Passível de**" **pode, em tese, admitir leitura de faculdade** (o requerente pode obter LMS se quiser formalizar) em vez de obrigação estrita — o Decreto não tem, explícito, um "é obrigatória a obtenção de LMS sob pena de X" para unifamiliar. A leitura mais defensável, dado o restante do Decreto (Art. 17 — CMI existe justamente para quem **não** está sujeito, e seu requerimento é "facultativo"; a lógica de Capítulo VI existir como categoria própria, com exceções expressas, sugere regra de incidência e não faculdade), é que a LMS **é a via aplicável**, não uma opção entre "LMS ou nada". Mas não encontrei um artigo que feche essa dúvida de forma explícita e definitiva — **registro como zona cinzenta, não como certeza.**
- **Decreto 52.712/2023** (que alterou o 51.503) **não está indexado no Busca Fácil** — só o conheço por citação cruzada verbatim dentro de outros dois atos válidos, que dizem que ele só tocou o Art. 36 §4º (dominialidade). Não posso confirmar por leitura direta que ele não alterou

também o Anexo I ou o Art. 27 — a citação cruzada é consistente em dois documentos independentes (o próprio Decreto 51.503 traz a nota inline, e a Res. SMDEIS 6/2023 cita o mesmo artigo alterado), o que reduz bastante o risco, mas não é leitura do próprio ato.

- **Não confirmei em fonte oficial se o "PGRCC" citado no achado original de Wallenberg (via SMAC 27/2020) é o mesmo PGRCC da Resolução SMAC 512/2012** — são o mesmo instrumento (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), mas a Resolução 512/2012 cita, em seus "CONSIDERANDO", uma resolução anterior — **SMAC nº 387/2005** — como a que tratava do tema antes dela; não há menção a "27/2020" em lugar nenhum do texto de 512/2012.

#### 4. O que muda de categoria — critério do próprio Kelsen (item 4 da entrada anterior), aplicado

Kelsen definiu: "se a pendência 3(c) confirmar que o LAM é obrigatório mesmo para unifamiliar sem gatilho, isso muda de figura — vira risco real de protocolo [...] e aí sim sobe." **O achado desta rodada confirma exatamente essa hipótese, com fonte primária válida (Decreto 51.503/2022, Art. 26-27) — não é mais lacuna, é achado positivo.** Registro aqui como pendência escalável — devolvo a decisão de subir a Kelsen (não decido isso sozinho, é julgamento de escopo/risco, não execução pura).

#### 5. Arquivos acrescentados nesta data (nada sobrescrito, Princípio 8)

| Arquivo                                           | Ato                 | Status | Conteúdo                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decreto51503_2022_CriteriosLAM.pdf                | Decreto 51.503/2022 | Válido | Critérios de enquadramento do LAM (Anexo I) + regime simplificado unifamiliar (Art. 26-27) — <b>a peça central desta rodada</b> |
| ResolucaoSMDEIS06_2023-ProcedimentosLAMVALIDO.pdf | Res. SMDEIS 06/2023 | Válido | Procedimentos/formulários de instrução do LAM; revoga a SMDEIS 27/2022                                                          |
| ResolucaoSMAC512_2012-PGRCCSMAC512/2012           | Res. SMAC 512/2012  | Válido | Disciplina o conteúdo do PGRCC e fixa o limiar de exigibilidade (ATC ≥ 10.000 m² ou movimento de terra ≥ 5.000 m³)              |



|                                                |                  |     |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decreto55621_2025_MemorialTécnico556212025.pdf | Decreto556212025 | pdf | Memorial Técnico como peça alternativa no LAM — publicado na mesma data do LICIN 2.0, confirma trâmites paralelos e independentes |
|------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Método (Princípio 8 — rastreabilidade)

Todas as consultas foram feitas por `curl` direto contra `www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil` (POST em `RelacaoDocumentos.asp` e `ContadorAcessoAto.asp`, replicando os parâmetros de formulário do site — `selTipoAto`, `selOrgao`, `txtNumAto`, `selStatus`, `CdDispLg`), não `WebFetch` (que devolveu erro de "chamada de página sem origem definida" — o site exige o `referer`/fluxo de formulário real, que `curl` reproduz e `WebFetch` não). PDFs extraídos com `pdftotext -layout -enc UTF-8`, texto lido integralmente, não só a ementa. Nenhuma conclusão apoiada em resumo de agregador.

## Decreto Estadual nº 42/2018 (COSCIP) + NT 1-07 CBMERJ — ARQUIVADOS EM 28/07/2026 (pendência B10, achado bruto para auditoria de Kelsen)

**Contexto:** Kelsen já havia lido os 71 artigos do Decreto 42/2018 (COSCIP) e não achou nenhum artigo, fora o Art. 3º, que reintroduza obrigação de segurança contra incêndio para edificação unifamiliar isenta de regularização formal (Art. 3º §2º, I). A pergunta em aberto era: **a NT 1-07 do CBMERJ reintroduz alguma medida mínima para essa isenção?** Este é achado bruto — **não decidi sozinho se isso vira conhecimento ativo em caso real**, só reporto para Kelsen auditar.

- **Arquivos:**
  - `Decreto42_2018_COSCIP_COMPILADO.pdf` — texto compilado oficial do Decreto Estadual nº 42, de 17/12/2018 (57 pp.), baixado direto de `cbmerj.rj.gov.br` (não achei cópia local prévia de Wallenberg — baixei de novo da fonte oficial).
  - `NT1-07_AtividadesEconomicasBaixoRisco_2020.pdf` — Nota Técnica CBMERJ nº 1-07:2020, "Atividades econômicas de baixo risco" (29 pp.), aprovada pela Portaria CBMERJ nº 1109/2020 (DOERJ nº 093, 26/05/2020), baixada direto de `cbmerj.rj.gov.br/notas-tecnicas`.
- **Fonte oficial:** as duas URLs são do próprio domínio `www.cbmerj.rj.gov.br` (`/wp-content/uploads/...`), não de agregador de terceiros.
- **Baixado em:** 28/07/2026, via `curl -sL` direto.

## O que o Decreto 42/2018 realmente diz — correção de premissa

- **Art. 3º, §1º** — lista o que fica abrangido pelo COSCIP (regularização/fiscalização de edificações novas/existentes, mudança de ocupação, modificação arquitetônica, loteamentos, eventos).

- **Art. 3º, §2º, I** — *"Estão isentas de regularização junto ao CBMERJ: I - edificação residencial privativa unifamiliar"*. Confirmado literal.
- **[ATENÇÃO] O Decreto NÃO tem um §3º no Art. 3º.** O artigo só tem §1º e §2º (quatro incisos) — depois disso o texto já entra no Capítulo II (Art. 4º, classificação de edificações). A premissa do pedido ("o decreto delega à NT 1-07 nos Arts. 3º §3º e 7º") está parcialmente equivocada quanto ao Art. 3º — **não existe esse dispositivo no texto compilado oficial.** O artigo que de fato delega às Notas Técnicas é só o **Art. 7º**: *"As medidas de segurança contra incêndio e pânico serão regulamentadas pelo CBMERJ por meio de Notas Técnicas com base nos conceitos estabelecidos neste Código [...]"*.

## O que a NT 1-07 realmente diz — e por que ela NÃO reintroduz obrigação para unifamiliar puro

- **Escopo da própria NT (Seção 2, "APLICAÇÃO"), literal:** *"Esta Nota Técnica aplica-se às edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas, classificadas como de baixo risco conforme esta NT [...]"*. Confirmado de novo no objetivo (Seção 1.2) e na fiscalização (Seção 8.1: *"o CBMERJ poderá [...] vistoriar as edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas, classificadas como baixo risco conforme esta NT"*).
- **Uma edificação unifamiliar pura, sem nenhuma atividade econômica, está fora do escopo da NT 1-07 inteira** — não é "isenta" das exigências dela, é que a NT nunca chega a incidir sobre esse cenário, porque seu objeto é outro (atividade econômica de baixo risco, não moradia pura).
- **O único ponto em que a NT toca em "unidade exclusivamente residencial privativa" é quando há atividade econômica dentro dela** (home office/pequeno negócio doméstico) — Seção 6.5: dispensa de regularização para atividade econômica desenvolvida em unidade residencial privativa, sem estoque, sem recepção de público, sem materiais perigosos. E, mais direto ainda para a pergunta de Wallenberg: **Seção 7.1.1, literal** — *"Estão isentas de adotar as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas nesta seção [Seção 7 — extintor, sinalização, iluminação de emergência, saídas de emergência], as atividades econômicas desenvolvidas em unidade exclusivamente residencial privativa enquadradas em 6.5."* **A NT não reintroduz obrigação nem no cenário mais próximo que ela cobre — ela reforça a isenção.**

## Resposta literal à pergunta de Kelsen/Wallenberg, sem arredondar

**Não.** Pelo texto da NT 1-07 (2020), uma edificação unifamiliar pura — sem atividade econômica nenhuma — não tem nenhuma medida mínima de segurança contra incêndio reintroduzida por essa Nota Técnica. A NT 1-07 simplesmente não se aplica a esse cenário (seu objeto é atividade econômica de baixo risco, não moradia). No único cenário adjacente que ela cobre — atividade econômica doméstica dentro da própria unidade residencial — ela **exime** expressamente das medidas de segurança da Seção 7, em vez de exigí-las.

## Ressalvas de honestidade

- **Não é a única Nota Técnica do CBMERJ** — há 46+ NTs. Não descarto que outra NT (não a 1-07) trate especificamente de edificação unifamiliar sem atividade econômica; isso não foi verificado nesta rodada porque o pedido apontava especificamente para a NT 1-07 como "o único ponto em aberto". Se Kelsen quisesse fechar 100%, seria necessário varrer as demais NTs por

"unifamiliar"/"residencial privativa" fora do contexto de atividade econômica.

- A leitura de que o **Art. 3º §3º não existe** é baseada no PDF compilado oficial baixado hoje (57 pp., texto corrido sem quebra de parágrafo suprimida) — não achei indício de erro de OCR/extração nesse trecho (o texto ao redor está limpo e sequencial, Art. 3º -> Capítulo II -> Art. 4º).
- Fonte oficial (domínio `cbmerj.rj.gov.br` direto), mas **não é a mesma fonte "Busca Fácil"** usada para o restante desta pasta (que é municipal/SMU) — o Decreto 42/2018 e a NT 1-07 são **estaduais** (CBMERJ), sem confirmação cruzada de vigência numa base estadual equivalente à Busca Fácil da SMU. Não encontrei, nesta rodada, uma base estadual de consulta de status jurídico por ato para conferir se o Decreto 42/2018 ou a NT 1-07 sofreram alteração posterior não capturada no "COMPILADO"/"2020" do nome do arquivo — o nome do arquivo mente às vezes (lição já registrada nesta pasta), então tratar como indicativo, não como certeza de vigência atual, até confirmação adicional se o caso virar real.

## AUDITORIA DE KELSEN — 28/07/2026 — B10 FECHADA, achado confirmado com uma correção de precisão

Reli, contra os dois PDFs primários arquivados acima (não contra este resumo do Hely), o Art. 1º-50 do Decreto 42/2018 e as Seções 1, 2, 6, 7, 8 e o Anexo A da NT 1-07. **Achado central do Hely confirmado, verbatim, sem divergência:** o escopo da NT 1-07 (Seção 2.1, reforçado em 1.2 e 8.1) é limitado a "edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas" — uma edificação unifamiliar pura, sem atividade econômica nenhuma, está fora do escopo da norma inteira, e a NT reforça a isenção (não a reintroduz) no único cenário adjacente que cobre (Seção 7.1.1, atividade econômica doméstica dentro de unidade residencial). Também confirmei, verbatim contra o Decreto: o Art. 3º realmente só tem §1º e §2º (sem §3º) — a premissa original do pedido ("Art. 3º §3º delega às NTs") não tem lastro no texto compilado.

**Uma correção de precisão ao próprio achado do Hely:** não é exato dizer que "quem delega às Notas Técnicas é só o Art. 7º". O **Art. 1º, §3º** também delega, em termos gerais: "*O CBMERJ regulamentará, por meio de Notas Técnicas (NT), as normas de segurança contra incêndio e pânico constantes deste Código.*" — este é provavelmente o dispositivo que a premissa original tentava citar (confundindo "Art. 1º §3º" com "Art. 3º §3º", números parecidos). O Art. 7º é uma segunda delegação, mais específica, para as medidas de segurança listadas no Art. 6º. **Isso não muda a conclusão** — a resposta não depende de qual artigo delega, e sim do texto da própria NT 1-07 (lido diretamente, Seções 1.2/2.1/8.1), que é onde o escopo de fato está definido. Registro a correção só para não deixar "só o Art. 7º delega" como fato estabelecido na base, quando não é.

**Decisão: B10 fechada.** Confirmado que a NT 1-07 não reintroduz medida mínima de segurança contra incêndio para unifamiliar puro isento (Art. 3º §2º, I). Como o achado é negativo (não há obrigação nova, ao contrário do padrão do achado LAM/B9), **não muda de categoria para Balde (c)** — fica como conhecimento de base consolidado, não como risco a subir. Ressalva do Hely sobre não ter varrido as 46+ NTs do CBMERJ por "unifamiliar" fora do contexto de atividade econômica **permanece registrada como lacuna aberta**, não fechada por presunção — só vale a pena varrer se surgir cliente real com uso não puramente residencial que traga o COSCIP para dentro do escopo ativo.

## DECISÃO DE KELSEN — 28/07/2026 (3ª passagem) — ZONA CINZENTA DO ART. 27 FECHADA ("passível de" = obrigação, não faculdade)

Releitura verbatim do Decreto51503\_2022\_CriteriosLAM\_AnexoI.pdf inteiro (53 artigos + Anexo I), com foco na ressalva de honestidade registrada acima ("passível de" pode, em tese, admitir leitura de faculdade). **Decisão: leitura de obrigação — unifamiliar padrão É sujeito à LMS, não tem a opção de dispensá-la por vontade própria.** Fecho por acúmulo de quatro pontos textuais/estruturais, não por presunção:

1. **Art. 13, §2º, literal:** *"Os empreendimentos e as obras sujeitos ao Licenciamento Municipal Ambiental Simplificado, desde que atendam aos princípios e às normas que disciplinam este procedimento, ficam dispensadas da obtenção de LMP e da LMI."* — trata o enquadramento em LMS como **status** ("sujeitos"), não como escolha do requerente. Esta é a mesma leitura de apoio que eu já tinha registrado no meu estado antes de reler o texto — agora conferida verbatim, não por memória.
2. **Contraste estrutural com o Art. 17 (CMI):** no Decreto inteiro, o **único** instrumento que a própria norma qualifica expressamente como opcional é a Certidão de Inexigibilidade — *"sendo seu requerimento facultativo"*. É a única ocorrência da palavra "facultativo" em todo o texto. Os Arts. 24 (LAC), 26 (LMS/HIS) e 27 (LMS/baixa complexidade) usam a mesma fórmula ("serão passíveis de [...]") sem esse qualificador — se o Decreto quisesse dizer opção, ele sabe como dizer, e não disse aqui.
3. **Art. 24-25 (LAC) como padrão de leitura da mesma fórmula:** "serão passíveis de LAC as obras públicas [...]" (Art. 24) é seguido por **"A LAC será concedida automaticamente**, após a apresentação de toda a documentação prevista, sem análise prévia" (Art. 25) — "passível de" aqui é claramente uma regra de **enquadramento/roteamento** (esta categoria de obra usa este rito), não uma oferta que o interessado pode recusar. Art. 26/27 usam a mesma fórmula verbal para a mesma função estrutural.
4. **Art. 20 (rito ordinário) x Capítulos V/VI (ritos simplificados):** o rito ordinário (LMP/LMI, regime pleno) é o **regime geral**; os Capítulos V e VI não criam uma alternativa que o requerente escolhe — criam um **desvio obrigatório de rito** para categorias específicas (habitação de interesse social; unifamiliar/bifamiliar/multifamiliar/não-residencial exceto grupamentos). É a mesma lógica do Art. 3º: não se enquadrar no Anexo I (regime pleno) não dispensa "as demais licenças [...] legalmente cabíveis" — e o Capítulo VI é exatamente essa "demais licença", com critério de incidência próprio e independente do Anexo I.

**O que isso muda, e o que não muda:** fecha a dúvida jurídica de leitura (zona cinzenta). **Não** decide, e não é da minha alçada decidir, o impacto de escopo/custo — isso segue em aberto no item Balde (c) já existente (b9-lms-unifamiliar-achado), aguardando ciência de Wallenberg/Claudemberg. As duas exceções remanescentes seguem de pé e não foram tocadas por esta decisão: (a) Decreto 52.712/2023 não indexado no Busca Fácil, conhecido só por citação cruzada; (b) identidade entre o "PGRCC" do achado original de Wallenberg (via SMAC 27/2020, nunca localizada) e o PGRCC da Res. SMAC 512/2012, não confirmada em fonte primária.